KOSTENLOSER LEITFADEN

# *KI-Telefonie in der Steuerkanzlei*

## *Der DSGVO-Leitfaden*

Datenschutz, Steuergeheimnis und EU-AI-Act — verständlich erklärt mit konkreten Checklisten für Ihre Kanzlei.

*steuerberater-telefonbot.de*

Ein Service der DigiRift GmbH, Hamburg

**Kamil Gawlik**
Geschäftsführer, DigiRift GmbH
info@digirift.com

## *Über diesen Leitfaden*

KI-Telefonbots revolutionieren den Kanzleialltag: Terminbuchungen, Frist-Erinnerungen, Mandanten-Aufnahme — alles automatisiert. Doch gerade in der Steuerberatung gelten besondere Regeln: Das Steuergeheimnis (§ 203 StGB) stellt höhere Anforderungen als in den meisten anderen Branchen.

Dieser Leitfaden bringt Klarheit. Kein Juristendeutsch, sondern verständliche Erklärungen mit konkreten Checklisten, die Sie sofort in Ihrer Kanzlei anwenden können.

### Inhalt

| | |
|---|---|
| 01 | **Was darf ein KI-Telefonbot?** — Rechtlicher Rahmen und Grenzen |
| 02 | **DSGVO & Steuergeheimnis** — Besondere Anforderungen nach § 203 StGB |
| 03 | **Der AV-Vertrag** — Checkliste für Ihre Kanzlei |
| 04 | **EU-AI-Act** — Was bedeutet das konkret? |
| 05 | **5 Praxis-Tipps** — Sofort umsetzbar |

> **Hinweis:** Dieser Leitfaden dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung. Bei konkreten rechtlichen Fragen wenden Sie sich bitte an einen spezialisierten Anwalt.

# 1 Was darf ein KI-Telefonbot?

Rechtlicher Rahmen und Grenzen

Ein KI-Telefonbot in der Steuerkanzlei bewegt sich in einem klar definierten rechtlichen Rahmen. Die gute Nachricht: Vieles ist erlaubt. Aber es gibt wichtige Grenzen — besonders beim Steuergeheimnis.

## Das darf der Bot

- ✓ Anrufe entgegennehmen und allgemeine Informationen geben (Öffnungszeiten, Fristen, Adresse)
- ✓ Termine vereinbaren und in den Kanzlei-Kalender eintragen
- ✓ An fehlende Unterlagen und Fristen erinnern (Outbound-Anrufe)
- ✓ Neue Mandanten vorqualifizieren (Rechtsform, Anliegen, Branche)
- ✓ Status-Abfragen beantworten ("Ihre Steuererklärung ist in Bearbeitung")
- ✓ Dringende Anliegen erkennen und an den Sachbearbeiter weiterleiten

## Das darf der Bot nicht

- ✓ Steuerliche Beratung erteilen oder Empfehlungen aussprechen
- ✓ Mandantendaten an Dritte weitergeben
- ✓ Steuerliche Sachverhalte bewerten oder einordnen
- ✓ Anrufer täuschen — der Bot muss sich als KI identifizieren

> **Wichtig:** Der Bot darf keine steuerliche Beratung leisten. Er darf aber organisatorische Aufgaben übernehmen: Termine, Fristen, Unterlagen, Status. Das ist der entscheidende Unterschied.

## 2 DSGVO & Steuergeheimnis

Besondere Anforderungen nach § 203 StGB

Steuerberater unterliegen dem Steuergeheimnis nach § 203 StGB. Das bedeutet: Die Anforderungen an den Datenschutz sind strenger als in den meisten anderen Branchen.

### § 203 StGB – Was bedeutet das für KI-Telefonie?

Steuerberater dürfen fremde Geheimnisse, die ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaft anvertraut wurden, nicht unbefugt offenbaren. Ein KI-Telefonbot, der Mandantendaten verarbeitet, muss als "sonstige mitwirkende Person" nach § 203 Abs. 3 StGB behandelt werden.

> **Praxisbedeutung:** Der Anbieter des KI-Telefonbots muss zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Das geht über den normalen AV-Vertrag hinaus — eine zusätzliche Verschwiegenheitserklärung ist empfehlenswert.

### DSGVO-Anforderungen Schritt für Schritt

**1. Transparenzpflicht:** Anrufer müssen zu Beginn erfahren, dass sie mit einer KI sprechen.

**2. Rechtsgrundlage:** Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse) für organisatorische Aufgaben.

**3. Datensparsamkeit:** Nur die für den Zweck notwendigen Daten erfassen.

**4. Speicherbegrenzung:** Klare Löschfristen definieren.

| Datentyp | Empfohlene Löschfrist |
|---|---|
| Gesprächsprotokolle | 30 Tage |
| Terminbuchungen | Bis zur Durchführung + 7 Tage |
| Mandanten-Aufnahmedaten | Bis zur Übernahme in Kanzlei-System |
| Frist-Erinnerungen | Bis zur Erledigung + 30 Tage |

**5. Hosting:** Alle Daten müssen auf Servern in Deutschland verarbeitet werden — kein Transfer in Drittländer.

3

# *Der AV-Vertrag*

Checkliste für Ihre Kanzlei

Wenn ein externer Dienstleister den KI-Telefonbot betreibt, ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AV-Vertrag) gemäß Art. 28 DSGVO Pflicht. Für Steuerberater kommt die Verschwiegenheitspflicht hinzu.

## AV-Vertrag Checkliste

- ✓ **Gegenstand und Dauer** — Was wird verarbeitet? Wie lange?
- ✓ **Art der Daten** — Name, Telefonnummer, Anliegen, Mandantenstatus
- ✓ **Verschwiegenheitsverpflichtung** — Zusätzlich zum AV-Vertrag: § 203 StGB Belehrung
- ✓ **Weisungsgebundenheit** — Der Dienstleister handelt nur nach Ihrer Weisung
- ✓ **Technische Maßnahmen** — Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Backup
- ✓ **Unterauftragnehmer** — Wer ist beteiligt? (Cloud-Provider, TTS-Anbieter)
- ✓ **Löschpflichten** — Was passiert mit den Daten nach Vertragsende?
- ✓ **Audit-Recht** — Sie dürfen die Einhaltung überprüfen lassen
- ✓ **Meldepflicht** — Bei Datenpannen: Benachrichtigung innerhalb von 24-72 Stunden
- ✓ **Standort der Verarbeitung** — Deutschland, keine Drittländer

> **Bei DigiRift:** AV-Vertrag und Verschwiegenheitserklärung sind Teil unseres Full-Service-Pakets. Sie erhalten alles fertig vorbereitet.

### *Fragen zum AV-Vertrag?*

Wir erklären Ihnen jeden Punkt im kostenlosen Erstgespräch.

info@digirift.com

# 4 EU-AI-Act

Was bedeutet das konkret für Ihre Kanzlei?

Der EU-AI-Act regelt den Einsatz von KI-Systemen in der EU. Für KI-Telefonbots in Steuerkanzleien gelten spezifische Anforderungen.

## Risikoklassifizierung

KI-Telefonbots in Steuerkanzleien fallen in die Kategorie **„begrenztes Risiko"**. Es gelten Transparenzpflichten, aber keine Zulassungspflicht.

| Anforderung | Was das bedeutet | Wer ist zuständig? |
|---|---|---|
| Transparenz | Anrufer wissen, dass sie mit KI sprechen | Der Bot (automatisch) |
| Dokumentation | Funktionsweise dokumentiert | Der Anbieter (DigiRift) |
| Menschliche Aufsicht | Ein Mensch kann jederzeit eingreifen | Ihre Kanzlei + DigiRift |
| Datenqualität | Training mit korrekten Daten | Der Anbieter (DigiRift) |

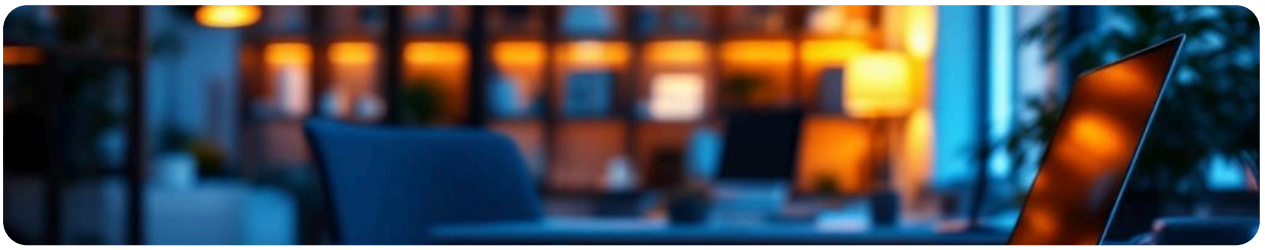
## Was müssen SIE tun?

Kurze Antwort: **Nichts.** Die Transparenzpflicht wird vom Bot erfüllt. Die Dokumentation liegt beim Anbieter. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass ein Mensch bei Bedarf erreichbar ist.

> **Achtung bei anderen Anbietern:** Nicht alle KI-Telefonbot-Anbieter erfüllen den EU-AI-Act. Fragen Sie nach der Dokumentation zur Risikoklassifizierung.

# 5 Praxis-Tipps

Sofort in Ihrer Kanzlei umsetzbar



### Tipp 1: Datenschutzerklärung aktualisieren

Ergänzen Sie einen Abschnitt zur KI-Telefonie: Welche Daten, warum, wie lange, wer ist Auftragsverarbeiter.

### Tipp 2: Verschwiegenheitserklärung prüfen

Stellen Sie sicher, dass Ihr KI-Anbieter eine separate Verschwiegenheitserklärung nach § 203 StGB unterzeichnet — über den AV-Vertrag hinaus.

### Tipp 3: Team informieren

Ihr Kanzleiteam sollte wissen, dass ein KI-Bot Anrufe entgegennimmt. Klare Regeln: Wann Bot, wann Mensch?

### Tipp 4: Löschfristen festlegen

Dokumentieren Sie schriftlich, wann welche Daten gelöscht werden. Das schützt Sie bei einer Kontrolle.

### Tipp 5: Den richtigen Anbieter wählen

Wählen Sie einen Anbieter der die Compliance für Sie übernimmt — AV-Vertrag, DSFA, Verschwiegenheit, deutsche Server. Full-Service schlägt Self-Service.

# *Bereit für die Kanzlei der Zukunft?*

Wir übernehmen die komplette Einrichtung, Konfiguration und Compliance. Sie müssen sich um nichts kümmern.

## *Kostenloses Erstgespräch*

30 Minuten, die Ihre Kanzlei verändern werden.

**steuerberater-telefonbot.de/kontakt**

Oder schreiben Sie uns direkt:

**info@digirift.com**

Noch nicht überzeugt?

**Machen Sie unseren Kosten-Rechner: steuerberater-telefonbot.de/check**

**Kamil Gawlik**

Geschäftsführer, DigiRift GmbH

info@digirift.com

**steuerberater-telefonbot.de**